

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 21 dhoulhijja 1422 – 5 mars 2002

145^{ème} année

N° 19

Sommaire

Lois

- Loi n° 2002-25 du 5 mars 2002**, portant ratification du programme de coopération financière tuniso-espagnole conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Espagne..... **532**
- Loi n° 2002-26 du 5 mars 2002**, portant ratification du protocole de coopération technique conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne..... **532**
- Loi n° 2002-27 du 5 mars 2002**, portant ratification d'un protocole d'accord conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne, concernant les conditions et modalités d'octroi de la ligne de crédit pour le partenariat tuniso-italien et les petites et moyennes entreprises tunisiennes..... **532**
- Loi n° 2002-28 du 5 mars 2002**, portant ratification de l'accord de coopération financière entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne..... **532**
- Loi n° 2002-29 du 5 mars 2002**, portant ratification d'un échange de lettres, en date des 10 septembre et 18 octobre 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d'Amérique..... **533**
- Loi n° 2002-30 du 5 mars 2002**, portant approbation du contrat de cautionnement conclu, le 10 décembre 2001, entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au prêt accordé à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux pour la contribution au financement du projet "adduction en eau potable"..... **533**
- Loi n° 2002-31 du 5 mars 2002**, portant modification de la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, portant organisation des carrières de médecine vétérinaire en Tunisie..... **533**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2002-498 du 27 février 2002 , portant institution du prix du Président de la République pour la recherche scientifique et la technologie.....	534
Nomination du président du conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie.....	535
Nomination des membres du conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie.....	535
Nomination d'un directeur.....	535
Maintien en activité dans le secteur public.....	535
Arrêté du Premier ministre du 27 février 2002, portant organisation, à l'école nationale d'administration, d'une session préparatoire de formation de courte durée en management administratif au profit de certains cadres du ministère des affaires de la femme et de la famille.....	535

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 2002-504 du 1^{er} mars 2002 , fixant la durée de validité de la carte électorale.....	536
Nomination d'un ingénieur général.....	536

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination du vice-président de l'université de Manouba.....	536
Nomination du directeur de l'institut supérieur de gestion de Gabès.....	536

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 2002-508 du 27 février 2002 , modifiant et complétant le décret n° 2000-99 du 18 janvier 2000, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux.....	536
Décret n° 2002-509 du 27 février 2002 , fixant l'organigramme de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux.....	537
Arrêtés du ministre de l'agriculture du 27 février 2002, portant homologation des plans de réaménagement foncier de périmètres publics irrigués de certaines délégations des gouvernorats de Manouba, Nabeul, Zaghouan, Béja et Kairouan.....	538
Arrêté du ministre de l'agriculture du 27 février 2002, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Chehimet II (Souassi) de la délégation de Souassi, au gouvernorat de Mahdia.....	546

Ministère des Affaires Sociales

Arrêté du ministre des affaires sociales du 27 février 2002, complétant l'arrêté du 28 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.....	546
---	------------

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décrets n° 2002-510 et n° 2002-511 du 27 février 2002 , portant homologation des rapports définitifs de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat des gouvernorats de Nabeul et Sfax.....	547
--	------------

Ministère des Technologies de la Communication

Arrêté du ministre des technologies de la communication du 27 février 2002, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions de bail des locaux relevant de l'entreprise du pôle technologique "Elgazala des technologies de la communication".....	549
--	------------

Ministère des Finances

Décret n° 2002-512 du 27 février 2002 , relatif à la modification du décret n° 92-2258 du 31 décembre 1992, fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil supérieur des assurances et de la commission consultative des assurances.....	558
Maintien en activité dans le secteur public.....	558

Ministère de l'Industrie

Maintien en activité dans le secteur public.....	558
--	------------

Ministère du Transport

Décret n° 2002-515 du 27 février 2002, fixant les montants et les modalités de perception des redevances prévues par l'article 143 du code de l'aéronautique civile..... **558**

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Nomination d'ingénieurs généraux..... **562**

Maintien en activité dans le secteur public..... **562**

Ministère du Développement Économique

Décret n° 2002-518 du 27 février 2002, complétant le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements..... **562**

Décret n° 2002-519 du 27 février 2002, complétant le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements **562**

Nomination d'ingénieurs généraux..... **563**

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un ingénieur général..... **563**

Maintien en activité dans le secteur public..... **563**

Arrêté du ministre de la santé publique du 27 février 2002, portant ouverture du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'infirmier de la santé publique.... **563**

Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Décret n° 2002-524 du 27 février 2002, portant modification du décret n° 75-492 du 26 juillet 1975, chargeant la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux de la facturation et de la perception des redevances d'assainissement pour le compte de l'office national de l'assainissement..... **564**

Loi n° 2002-25 du 5 mars 2002, portant ratification du programme de coopération financière tuniso-espagnole conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Espagne (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ratifié, le programme de coopération financière tuniso-espagnole, annexé à la présente loi et conclu, à Tunis le 24 septembre 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Espagne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 5 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 février 2002.

Loi n° 2002-26 du 5 mars 2002, portant ratification du protocole de coopération technique conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ratifié, le protocole de coopération technique annexé à la présente loi et conclu, à Tunis le 5 octobre 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 5 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 février 2002.

Loi n° 2002-27 du 5 mars 2002, portant ratification d'un protocole d'accord conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne, concernant les conditions et modalités d'octroi de la ligne de crédit pour le partenariat tuniso-italien et les petites et moyennes entreprises tunisiennes (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ratifié, le protocole d'accord concernant les conditions et modalités d'octroi de la ligne de crédit pour le partenariat tuniso-italien et les petites et moyennes entreprises tunisiennes, annexé à la présente loi et conclu, à Tunis le 5 avril 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 5 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 février 2002.

Loi n° 2002-28 du 5 mars 2002, portant ratification de l'accord de coopération financière entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ratifié, l'accord de coopération financière entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, annexé à la présente loi et signé à Tunis le 7 juillet 2001.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 5 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 février 2002.

Loi n° 2002-29 du 5 mars 2002, portant ratification d'un échange de lettres, en date des 10 septembre et 18 octobre 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d'Amérique (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ratifié, l'échange de lettres, en date des 10 septembre et 18 octobre 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d'Amérique, annexé à la présente loi et relatif à l'octroi d'un prêt "GSM 102" jusqu'à concurrence d'un montant de (10.000.000) dix millions de dollars américains et d'un prêt "GSM 103" jusqu'à concurrence d'un montant de (40.000.000) quarante millions de dollars américains, pour le financement d'importation de produits agricoles américains.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 5 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 février 2002.

Loi n° 2002-30 du 5 mars 2002, portant approbation du contrat de cautionnement conclu, le 10 décembre 2001, entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au prêt accordé à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux pour la contribution au financement du projet "adduction en eau potable" (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 février 2002.

Article unique – Est approuvé, le contrat de cautionnement annexé à la présente loi, conclu à Tunis, le 10 décembre 2001, entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au cautionnement du prêt d'un montant de quatre vingt-quinze millions (95.000.000) d'euros, accordé à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux par ladite banque, en vertu du contrat de financement annexé à la présente loi et conclu entre elles le 10 décembre 2001 pour la contribution au financement du projet "adduction en eau potable".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 5 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2002-31 du 5 mars 2002, portant modification de la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, portant organisation des carrières de médecine vétérinaire en Tunisie (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – L'article 5 de la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 5. (nouveau). – La spécialisation dans les différentes spécialités de la médecine vétérinaire se déroule dans le cadre d'un résidanat en vue de l'obtention du diplôme de médecin vétérinaire spécialiste.

Le statut juridique des résidents et la spécialisation en médecine vétérinaire sont fixés par décret.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 5 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 février 2002.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

Décret n° 2002-498 du 27 février 2002, portant institution du prix du Président de la République pour la recherche scientifique et la technologie.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, telle que modifiée par la loi n° 2000-68 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 92-342 du 17 février 1992, fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique,

Vu le décret n° 2001-2400 du 16 octobre 2001, portant nomination du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis du ministre des finances et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Il est institué un prix pour l'encouragement à la recherche scientifique et au développement technologique dénommé "Le prix du Président de la République pour la recherche scientifique et la technologie".

Art. 2. – Le prix du Président de la République pour la recherche scientifique et la technologie est accordé, individuellement ou collectivement, aux chercheurs et aux compétences qui se distinguent par leurs créations scientifiques ou par leurs innovations technologiques dans :

- le secteur des technologies des communications,
- le secteur des technologies de l'environnement relatives à l'eau et aux énergies renouvelables,
- le secteur des biotechnologies relatives particulièrement à la santé, à l'agriculture, à l'environnement et à l'industrie.

Il peut être attribué un seul ou plusieurs prix au titre de la même année.

Art. 3. – Le prix du Président de la République pour la recherche scientifique et la technologie est décerné annuellement par décret, sur proposition du Premier ministre, conformément à l'avis de la commission visée à l'article 7 du présent décret.

Art. 4. – La valeur du prix du Président de la République pour la recherche scientifique et la technologie est fixée à quinze mille dinars (15.000D).

Lesdites sommes sont imputées sur le budget du ministère de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 5. – Les documents constitutifs du dossier de candidature pour l'obtention du prix du Président de la République pour la recherche scientifique et la technologie sont fixés comme suit :

- une demande de candidature rédigée sur un formulaire délivré par les services du ministère de la recherche scientifique et de la technologie à cet effet,
- une copie des travaux scientifiques publiés, délivrée sur papier ou sur support numérique,
- une copie des certificats d'enregistrement des brevets d'invention,
- tout document que le candidat peut juger utile de présenter.

Art. 6. – Les candidatures pour l'obtention du prix du Président de la République, visé à l'article premier du présent décret sont, présentées par les ministères concernés, par les associations ou par les créateurs.

Les candidatures sont adressées aux services du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 7. – Il est créé auprès du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie une commission chargée de l'évaluation des candidatures et de leur classement, selon les critères fixés à l'article 9 du présent décret.

Art. 8. – La commission créée à l'article 7 du présent décret est présidée par le ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie ou son représentant. La commission se compose des membres suivants :

- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur,
- un représentant du ministère de l'agriculture,
- un représentant du ministère des affaires sociales,
- un représentant du ministère des technologies de la communication,
- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- le président du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique.

Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition des ministères concernés.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont la participation aux travaux de la commission est jugée utile.

Les services du ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie assurent le secrétariat de la commission.

Art. 9. – La commission d'évaluation des candidatures au prix du Président de la République pour la recherche scientifique et la technologie applique les critères suivants pour le classement des candidatures :

- le rendement scientifique et technologique du chercheur ou équipe de recherche en publications scientifiques, brevets d'invention et contribution à la formation des ressources humaines. A cet effet, il est pris en considération, en particulier, la catégorie des revues scientifiques où sont publiés les travaux de recherche, l'indice de citation et le rang du chercheur dans la signature des travaux publiés,

- les répercussions industrielles, économiques, environnementales et sociales des travaux scientifiques et des découvertes réalisées par le chercheur ou l'équipe de recherche,

- la plus-value scientifique ou technologique de l'invention ou de la découverte.

Art. 10. – La commission d'évaluation se réunit sur convocation de son président chaque fois que de besoin. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Elle donne son avis à la majorité des voix des présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 11. – La commission peut décider de ne pas attribuer le prix du Président de la République pour la recherche scientifique et la technologie si elle estime que les candidatures présentées ne justifient pas de le décerner.

Art. 12. – Le ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie présente au Premier ministre la liste des candidats proposés au prix du Président de la République pour la recherche scientifique et la technologie au vu d'un rapport motivé établi par la commission créée à l'article 7 du présent décret.

Art. 13. – Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-499 du 27 février 2002.

Monsieur Mongi Ben H'mida est nommé président du conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2002-500 du 27 février 2002.

Sont nommés membres du conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie, Mesdames et Messieurs :

- Mongi Ben H'mida,
- Chadhli Ayari,
- Sadok Belaïd,
- Lilia Ben Salem,
- Mahmoud Seklani,
- Mohamed Hédi Cherif,
- Mohamed Amara,
- Mohamed Mâalej,
- Belgacem Baccar,
- Mokhtar Laâtiri,
- Ali Cheikh Khalfallah,

- Zouhir Ben Lakhal,
- Moncef Mouelhi,
- Moncef Thraya,
- Fethi Ghana,
- Habib Lazreg,
- Mohamed Mekki Zidi,
- Ibrahim Khouaja,
- Omar Rourou,
- Souad Yaâkoubi El Ouahchi,
- Mohsen Jeddi,
- Mohamed Mongi Jammali,
- Mohamed Salah Mekni,
- Nouredine Slimane,
- Tijani Chelli.

Par décret n° 2002-501 du 27 février 2002.

Madame Jouda Ben Ayed, ingénieur général, est chargée des fonctions de directeur d'administration centrale à la direction générale des affaires économiques, financières et sociales au Premier ministère.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2002-502 du 27 février 2002.

Monsieur Mohamed Ennaïfer, conseiller au tribunal administratif, détaché auprès du ministère du commerce, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er avril 2002.

Par décret n° 2002-503 du 27 février 2002.

Monsieur Mohamed Ghodhbane, réalisateur en chef à l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne, est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er juin 2002.

Arrêté du Premier ministre du 27 février 2002, portant organisation, à l'école nationale d'administration, d'une session préparatoire de formation de courte durée en management administratif au profit de certains cadres du ministère des affaires de la femme et de la famille.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, portant organisation de l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1871 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1510 du 5 juillet 1999,

Vu le décret n° 95-285 du 20 février 1995, instituant, à l'école nationale d'administration, des sessions de formation de courte durée en management administratif au profit des cadres de l'administration publique,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 janvier 1993, portant approbation du règlement intérieur de l'école nationale d'administration,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 19 octobre 1995, portant organisation de sessions de formation de courte durée en management administratif à l'école nationale d'administration au profit des cadres de l'administration publique,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 31 décembre 1997, fixant les redevances se rapportant à l'ensemble des services offerts par l'école nationale d'administration, tel qu'il a été complété par l'arrêté du Premier ministre du 19 août 1998.

Arrête :

Article premier. – Est organisée, à l'école nationale d'administration, une session préparatoire de formation de courte durée en management administratif au profit de certains cadres du ministère des affaires de la femme et de la famille.

Cette session sera organisée durant les mois d'avril et mai 2002.

Art. 2. – Un jury, dont la composition est fixée par décision du directeur de l'école nationale d'administration, statue sur les candidatures et procède à l'évaluation des résultats des participants à cette session de formation.

Art. 3. – Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 2002-504 du 1^{er} mars 2002, fixant la durée de validité de la carte électorale.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu le code électoral promulgué par la loi n° 69-25 du 8 avril 1969, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété,

Vu le décret n° 2000-616 du 22 mars 2000, fixant la durée de validité de la carte électorale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il sera délivré, à compter du premier avril 2002, une carte électorale aux personnes inscrites sur les listes électorales. La durée de validité de cette carte prend fin le 30 avril 2004.

Art. 2. - Les dispositions du décret n° 2000-616 du 22 mars 2000 susmentionné sont abrogées.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2002-505 du 27 février 2002.

Monsieur Abdelgheni Triki, ingénieur en chef à la commune de Sfax, est nommé au grade d'ingénieur général.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-506 du 27 février 2002.

Monsieur Mohamed El Kadi, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de vice-président de l'université de Manouba à compter du 11 décembre 2001.

Par décret n° 2002-507 du 27 février 2002.

Monsieur Jilani Alaya, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de gestion de Gabès pour une nouvelle période, à compter du 24 juillet 2001.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 2002-508 du 27 février 2002, modifiant et complétant le décret n° 2000-99 du 18 janvier 2000, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant création de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, telle que modifiée et complétée par la loi n° 76-21 du 21 janvier 1976,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, fixant le statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à L'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et notamment ses articles 10 bis et 33-10,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif, considérés comme entreprises publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998 et le décret n° 99-2378 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu le décret n° 99-2435 du 1er novembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux,

Vu le décret n° 2000-99 du 18 janvier 2000, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux,

Vu l'avis des ministres du développement économique et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier – Est créé, l'emploi fonctionnel de directeur central et ajouté aux emplois fonctionnels prévus par l'article premier du décret n° 2000-99 du 18 janvier 2000, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux.

Cet emploi fonctionnel est attribué selon les conditions prévues par l'article 2 du présent décret.

Art. 2. – Le paragraphe (b) de l'article 3 du décret n° 2000-99 du 18 janvier 2000 susvisé est modifié et complété comme suit :

b) conditions particulières :

Emploi fonctionnel	Conditions minima
Chef de section	Le chef de section est nommé parmi : - les agents appartenant à une filière d'emploi évoluant à partir de la catégorie huit ou plus, - les agents appartenant à une filière d'emploi évoluant à partir de la catégorie sept et justifiant d'une ancienneté de cinq ans au moins dans cette filière, - les agents appartenant à une filière d'emploi évoluant à partir de la catégorie cinq et justifiant d'une ancienneté de dix ans au moins dans cette filière, - les agents appartenant à une filière d'emploi évoluant à partir de la catégorie trois, ayant atteint la catégorie six et justifiant d'une ancienneté de quinze ans au moins dans cette filière.
Chef de service	Le chef de service est nommé parmi : - les agents appartenant à une filière d'emploi évoluant à partir de la catégorie neuf, - les agents appartenant à une filière d'emploi évoluant à partir de la catégorie huit et justifiant d'une ancienneté de cinq ans au moins dans cette filière, - les agents appartenant à une filière d'emploi évoluant à partir de la catégorie sept et justifiant d'une ancienneté de dix ans au moins dans cette filière.

Emploi fonctionnel	Conditions minima
Chef de division	Le chef de division est nommé parmi : - les agents appartenant à une filière d'emploi évoluant à partir de la catégorie neuf et justifiant d'une ancienneté de six ans au moins dans cette filière, - les agents appartenant à une filière d'emploi évoluant à partir de la catégorie huit et justifiant d'une ancienneté de dix ans au moins dans cette filière, - les agents appartenant à une filière d'emploi évoluant à partir de la catégorie huit ou plus et ayant exercé la fonction de chef de service depuis quatre ans au moins.
Directeur, Directeur territorial, Directeur régional	Le directeur, directeur territorial ou régional est nommé parmi les chefs de division ayant exercé cette fonction durant quatre ans au moins.
Directeur central	Le directeur central est nommé parmi les directeurs, directeurs territoriaux ou régionaux ayant exercé cette fonction durant quatre ans au moins.
Secrétaire général	Le secrétaire général est nommé parmi les directeurs centraux ayant exercé cette fonction durant trois ans au moins.

Art. 3. – Les ministres de l'agriculture et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-509 du 27 février 2002, fixant l'organigramme de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant création de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, telle que modifiée et complétée par la loi n° 76-21 du 21 janvier 1976,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et notamment son article 10 bis,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif, considérés comme entreprises publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998 et le décret n° 99-2378 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 98-251 du 19 janvier 1998, fixant l'organigramme de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, tel que modifié par le décret n° 99-2737 du 6 décembre 1999,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu le décret n° 99-2435 du 1er novembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux,

Vu le décret n° 2000-99 du 18 janvier 2000, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-508 du 27 février 2002,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – L'organigramme de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. – La mise en application de l'organigramme de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux s'effectue sur la base de fiches de fonctions décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi dans la société. La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux dispositions du décret n° 2000-99 du 18 janvier 2000 sus-indiqué, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-508 du 27 février 2002.

Art. 3. – La société nationale d'exploitation et de distribution des eaux est appelée à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure de la société. Ce manuel sera actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. – Les ministres de l'agriculture et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'agriculture du 27 février 2002, portant homologation du plan de réaménagement foncier du secteur de Grich El-Oued relevant de l'extension du périmètre public irrigué de Medjez-El-Bab - Tébourba de la délégation de Medjez-El-Bab au gouvernorat de Béja et de la délégation de Tébourba, au gouvernorat de Manouba.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 87-984 du 18 juillet 1987, portant création d'un périmètre public irrigué à Medjez-El-Bab - Tébourba,

Vu le décret n° 89-1798 du 29 novembre 1989, portant extension du périmètre public irrigué de Medjez-El-Bab - Tébourba,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 9 février 1990, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans l'extension du périmètre public irrigué de Medjez-El-Bab – Tébourba,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Béja le 13 décembre 2001.

Arrête :

Article premier. – Est homologué, le plan de réaménagement foncier du secteur de Grich El-Oued relevant de l'extension du périmètre public irrigué de Medjez-El-Bab – Tébourba de la délégation de Medjez-El-Bab au gouvernorat de Béja et de la délégation de Tébourba au gouvernorat de Manouba et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier, existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 27 février 2002, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Edrijet de la délégation de Borj El Amri, au gouvernorat de Manouba.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-421 du 13 février 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Edrijet,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Edrijet,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Manouba le 7 décembre 2001.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Edrijet de la délégation de Borj El Amri au gouvernorat de Manouba et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les

copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 27 février 2002, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué du Cap-Bon - 2^{ème} tranche - (secteurs de Grombalia, Soliman Nord et Soliman Sud) des délégations de Grombalia, Soliman et Menzel-Bouzelfa, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 83-1175 du 8 décembre 1983, portant création d'un périmètre public irrigué au Cap-Bon,

Vu le décret n° 85-1362 du 24 octobre 1985, portant révision des limites du périmètre public irrigué du Cap-Bon,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 8 mars 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué Cap-Bon,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Nabeul le 18 octobre 2001.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du Cap-Bon - 2^{ème} tranche - (secteurs de Grombalia, Soliman Nord et Soliman Sud) des délégations de Grombalia, Soliman et Menzel-Bouzelfa au gouvernorat de Nabeul et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 27 février 2002, portant homologation du plan de réaménagement foncier de l'extension du périmètre public irrigué du Cap-Bon (2ème tranche) des délégations de Soliman, Menzel-Bouzelfa et Béni-Khalled, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 83-1175 du 8 décembre 1983, portant création d'un périmètre public irrigué au Cap-Bon,

Vu le décret n° 98-33 du 12 janvier 1983, portant extension du périmètre public irrigué du Cap-Bon,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 29 juillet 1998, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans l'extension du périmètre public irrigué du Cap-Bon,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Nabeul le 18 octobre 2001.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier de l'extension du périmètre public irrigué du Cap-Bon (2ème tranche) des délégations de Soliman, Menzel-Bouzelfa et Béni-Khalled au gouvernorat de Nabeul et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 27 février 2002, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Borj El-Houinit de la délégation de Bir M'chagua, au gouvernorat de Zaghouan.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-2315 du 10 octobre 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Borj El-Houinit,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 12 janvier 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué Borj El-Houinit,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Zaghouan le 16 novembre 2001.

Arrête :

Article premier. – Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Borj El-Houinit, de la délégation de Bir M'chagua au gouvernorat de Zaghouan et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 27 février 2002, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Aïn Zrass de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghouan.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-2316 du 10 octobre 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Aïn Zrass,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 26 décembre 2000, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Aïn Zrass,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Zaghouan le 16 novembre 2001.

Arrête :

Article premier. – Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Aïn Zrass, de la délégation d'Ennadhour au gouvernorat de Zaghouan et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 27 février 2002, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Zghidane de la délégation de Saoueff, au gouvernorat de Zaghouan.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-2318 du 10 octobre 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Zghidane,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 26 décembre 2000, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Zghidane,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Zaghuan le 16 novembre 2001.

Arrête :

Article premier. – Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Zghidane, de la délégation de Saoueff au gouvernorat de Zaghuan et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 27 février 2002, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Zouagha 4 de la délégation de Saoueff, au gouvernorat de Zaghuan.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-2319 du 10 octobre 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Zouagha 4,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 12 janvier 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Zouagha 4,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Zaghuan le 16 novembre 2001.

Arrête :

Article premier. – Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Zouagha 4, de la délégation de Saoueff au gouvernorat de Zaghuan et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 27 février 2002, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Ennadhur 2 de la délégation d'Ennadhur, au gouvernorat de Zaghuan.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-2324 du 10 octobre 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Ennadhour 2,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 26 décembre 2000, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Ennadhour 2,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernement de Zaghuan le 16 novembre 2001.

Arrête :

Article premier. – Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Ennadhour 2, de la délégation d'Ennadhour au gouvernement de Zaghuan et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 27 février 2002, portant homologation du plan de réaménagement foncier du secteur d'El-Ghanima - 2ème tranche - relevant du périmètre public irrigué de Testour de la délégation de Testour, au gouvernement de Béja.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 80-276 du 12 mars 1980, portant création d'un périmètre public irrigué à Testour,

Vu le décret n° 84-389 du 7 avril 1984, portant révision des limites du périmètre public irrigué de Testour,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 4 juillet 1980, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Testour,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernement de Béja le 13 décembre 2001.

Arrête :

Article premier. – Est homologué, le plan de réaménagement foncier du secteur d'El-Ghanima - 2^{ème} tranche - relevant du périmètre public irrigué de Testour de la délégation de Testour, au gouvernement de Béja et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 27 février 2002, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Dour Ismaïl de la délégation de Guébollat, au gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-2301 du 10 octobre 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Dour Ismaïl,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 26 décembre 2000, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Dour Ismaïl,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Béja le 13 décembre 2001.

Arrête :

Article premier. – Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Dour Ismaïl de la délégation de Guébollat, au gouvernorat de Béja et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 27 février 2002, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Ennagachia de la délégation de Béja Nord, au gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-2304 du 10 octobre 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Ennagachia,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 12 janvier 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Ennagachia,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Béja le 13 décembre 2001.

Arrête :

Article premier. – Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Ennagachia, de la délégation de Béja Nord, au gouvernorat de Béja et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 27 février 2002, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Melalsa de la délégation de Chebika, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1703 du 17 juillet 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à El Melalsa,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 29 septembre 2000, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Melalsa,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Kairouan le 17 novembre 2001.

Arrête :

Article premier. – Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Melalsa de la délégation de Chebika, au gouvernorat de Kairouan et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 27 février 2002, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Houfia Sud de la délégation de Haffouz, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-359 du 30 janvier 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Houfia Sud,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 6 juin 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Houfia Sud,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Kairouan le 17 novembre 2001.

Arrête :

Article premier. – Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Houfia Sud, de la délégation de Haffouz, au gouvernorat de Kairouan et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 27 février 2002, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Hajeb I de la délégation de Hajeb-El-Ayoun, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-434 du 13 février 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à El Hajeb I,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Hajeb I,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Kairouan le 17 novembre 2001.

Arrête :

Article premier. – Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Hajeb I de la délégation de Hajeb-El-Ayoun, au gouvernorat de Kairouan et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 27 février 2002, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Chehimet II (Souassi) de la délégation de Souassi, au gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 73-185 du 21 avril 1973, portant création du périmètre public irrigué de Chehimet II (Souassi) et limitation de la propriété, modifié par le décret n° 2001-2794 du 6 décembre 2001,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués.

Arrête :

Article premier. – La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977 modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte, à compter de la publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué de Chehimet II (Souassi) de la délégation de Souassi, au gouvernorat de Mahdia, objet du décret n° 73-185 du 21 avril 1973, modifié par le décret n° 2001-2794 du 6 décembre 2001, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/25.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 27 février 2002, complétant l'arrêté du 28 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 28 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère des affaires sociales, fixé par l'arrêté du 28 septembre 2000 susvisé, est complété par le programme annexé au présent arrêté.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Le Ministre des Affaires Sociales
Hédi M'henni

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Complétant le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux

Spécialité génie chimique

I – Chimie :

1 - Chimie générale :

- l'atome et l'édifice chimique,
- la réaction chimique,
- la cinétique chimique.

2 – Chimie minérale :

- l'hydrogène,
- l'oxygène,
- les halogènes,
- l'aluminium et l'alumine,
- l'ammoniac, l'ammoniaque et l'acide nitrique,
- l'acide sulfurique,
- le fer, les oxydes de fer et les ions de fer,
- les bases,
- les réactions acido-basiques,
- les réactions d'oxydo-réduction.

3 – Chimie organique :

- généralités,
- les hydrocarbures aliphatiques,
- les hydrocarbures aromatiques,
- les fonctions des alcools, des aldéhydes, des cétones et de l'acide carboxylique,

- les composés aromatiques oxygénés,
- les colorants,
- les polymères.

4 – Chimie industrielle :

- notions de génie chimique,
- les grandes synthèses chimiques industrielles,
- les industries de la chimie appliquée,
- les détergents et produits cosmétiques,
- la distillation,
- le transfert de matières.

II – Chimie analytique et instrumentation :

- les techniques de séparation,
- les techniques chromatographiques appliquées aux analyses toxicologiques,
- les analyses quantitatives inorganiques,
- les analyses fonctionnelles organiques,
- les analyses qualitatives inorganiques,
- l'instrumentation.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2002-510 du 27 février 2002, portant homologation des rapports définitifs de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Nabeul (délégations de Nabeul, Kélibia et Menzel Temime).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1270 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 91-1494 du 21 octobre 1991, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 93-1071 du 3 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de Nabeul,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Nabeul en date du 24 octobre 2001.

Décète :

Article premier. – Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Nabeul (délégations de Nabeul, Kélibia et Menzel Temime), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Nabeul Délégation de Nabeul	15	18011
2	Sans nom	Secteur de Nabeul Délégation de Nabeul	36	18013
3	Sans nom	Secteur de Kélibia Délégation de Kélibia	4000	18002
4	Sans nom	Secteur de Beni Abdellaziz Délégation de Menzel Temime	51	18015

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-511 du 27 février 2002, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sfax (délégation d'El Ghriba).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 96-1494 du 2 septembre 1996, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sfax,

Vu le décret n° 96-2039 du 23 octobre 1996, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Sfax,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sfax en date du 3 janvier 2002,

Décète :

Article premier. – Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Sfax (délégation d'El Ghriba), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'El Ghriba Délégation d'El Ghriba	1302	22350
2	Sans nom	Secteur d'El Ghriba Délégation d'El Ghriba	572	22351
3	Sans nom	Secteur d'El Ghriba Délégation d'El Ghriba	118	22352

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
4	Sans nom	Secteur d'El Ghriba Délégation d'El Ghriba	2649	22353
5	Sans nom	Secteur d'El Ghriba Délégation d'El Ghriba	554	22354
6	Sans nom	Secteur d'El Ghriba Délégation d'El Ghriba	537	22355
7	Sans nom	Secteur d'El Ghriba Délégation d'El Ghriba	207	22356
8	Sans nom	Secteur d'El Ghriba Délégation d'El Ghriba	521	22357
9	Sans nom	Secteur d'El Ghriba Délégation d'El Ghriba	445	22358
10	Sans nom	Secteur d'El Ghriba Délégation d'El Ghriba	140	22359
11	Sans nom	Secteur d'El Ghriba Délégation d'El Ghriba	192	22360
12	Sans nom	Secteur d'El Ghriba Délégation d'El Ghriba	390	22361
13	Sans nom	Secteur d'El Ghriba Délégation d'El Ghriba	950	22362
14	Sans nom	Secteur d'El Ghriba Délégation d'El Ghriba	1904	22363
15	Sans nom	Secteur d'El Ghriba Délégation d'El Ghriba	2230	22364
16	Sans nom	Secteur d'El Ghriba Délégation d'El Ghriba	3324	22365
17	Sans nom	Secteur d'El Ghriba Délégation d'El Ghriba	284	22366

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

Arrêté du ministre des technologies de la communication du 27 février 2002, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions de bail des locaux relevant de l'entreprise du pôle technologique "Elgazala des technologies de la communication".

Le ministre des technologies de la communication,

Vu la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques,

Vu le décret n° 2001-2189 du 17 septembre 2001, portant création du pôle technologique "Elgazala des technologies de la communication" et fixant son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement.

Arrête :

Article premier. – Est approuvé, le cahier des charges annexé au présent arrêté, fixant les conditions de bail des locaux relevant de l'entreprise du pôle technologique "Elgazala des technologies de la communication".

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Le Ministre des Technologies de la Communication

Ahmed Friâa

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Cahier des charges relatif au bail des locaux au pôle technologique « Elgazala des technologies de la communication »

Article premier : Objet

Le présent cahier des charges fixe les conditions de bail des locaux relevant du pôle technologique « Elgazala des technologies de la communication » en tant que « bailleur » et règle les rapports avec le bénéficiaire de ces locaux en tant que « locataire ».

Article 2 : Contrat de bail

Les locaux relevant du pôle technologique « Elgazala des technologies de la communication » sont loués en vertu d'un contrat conclu entre l'entreprise du pôle et le locataire. Ce contrat est soumis aux dispositions de la loi n° 50-2001 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques, et au présent cahier des charges.

A l'exception de ces dispositions, le contrat de location sera soumis au code des obligations et des contrats.

Article 3 : Durée du bail

La durée du bail est fixée à trois années consécutives. A l'expiration de ce délai, le contrat sera renouvelé annuellement par tacite reconduction tant que l'une des parties ne notifie à l'autre sa volonté de mettre fin au contrat et ce, trois mois au moins avant la date de son expiration par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le locataire peut demander la dissolution du contrat au moins une année entière de location à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat. Dans ce cas, il est tenu de notifier sa volonté au bailleur six mois au moins avant la date d'expiration du contrat.

En application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques, l'opération de bail n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 77-37 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

Article 4 : Conditions de bénéfice du bail

4.1- Le locataire doit être :

- de nationalité tunisienne s'il s'agit d'une personne physique,
- constitué conformément au droit tunisien s'il s'agit d'une personne morale.

4.2- L'activité autorisée à être exercée au sein du pôle doit :

- être en rapport avec le secteur des technologies de la communication,
- être liée au domaine de la formation ou de la recherche scientifique ou de la production et du développement des technologies,
- participer à la création d'emplois au profit des titulaires des diplômes supérieurs.

Article 5 : Superficie consacrée à l'activité

Le locataire s'engage à réaliser un pourcentage d'exploitation des locaux ne dépassant pas 15 m² par position de travail ou par agent participant directement dans les opérations de production en rapport avec la spécialité du projet.

Cette condition sera évaluée trois ans après la conclusion du contrat. En outre, le locataire s'engage à conserver ce pourcentage durant toute la période de bail du local.

Article 6 : Constat du local

Le locataire se charge de la reconnaissance du local et de prendre connaissance de ses dimensions et équipements ainsi que de la vérification de la sécurité de ces équipements et leur adaptation à la nature de l'activité, et ce, en présence du bailleur.

Un procès-verbal sera dressé à cet effet. Il sera signé par les deux parties avant la remise du local. Ce procès-verbal sera considéré comme partie intégrante du contrat de bail.

Article 7 : Contrôle de l'exploitation des locaux loués

Le bailleur peut procéder à des visites d'inspection des locaux loués d'une manière permanente aux fins de vérifier le bon usage de ces locaux. En cas de constatation d'infractions aux dispositions du

présent cahier des charges le bailleur dresse un procès-verbal à cet effet.

En outre, Le locataire est tenu de faciliter les visites d'inspection des agents du bailleur habilités et mandatés par le directeur général du pôle.

Toutefois, il ne doit résulter de ces visites aucun trouble ou privation de jouissance pour le locataire au sens des articles 747 et 748 du code des obligations et des contrats.

Le bailleur doit informer le locataire d'avance et dans un délai raisonnable des visites de vérification.

Article 8 : Obligations du locataire

8.1 - Respect du caractère personnel du contrat de bail :

Le bail du local est consenti à titre personnel et il est interdit au bénéficiaire de céder le local qu'il occupe à autrui ou de l'utiliser pour une activité autre que celle pour laquelle il a été destiné.

8.2 – Le respect de la réglementation spécifique à l'exercice de l'activité :

Le locataire doit obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'exercice de ses activités et accomplir les procédures y afférentes. Le bailleur n'assume pas la responsabilité des défaillances à ces procédures.

En outre, il lui est interdit d'exercer une activité de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

8.3 – Le maintien de la sécurité du local :

Le locataire s'engage à veiller à la sécurité du local mis à sa disposition. En outre, il doit aviser immédiatement le bailleur de tout risque menaçant la sécurité du local et de tout dommage qu'il pourrait subir.

8.4 - Exploitation du local :

Le locataire s'engage à ne pas changer la nature de l'activité prévue au contrat de bail sauf accord écrit du bailleur.

8.5 – Réparation et entretien du local :

L'entretien et la réparation du local sont effectués conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats.

8.6 – Modification et transformation du local :

Il est interdit au locataire de procéder à des travaux en vue de modifier la forme du local ou de son extension ou d'installer en dehors du local des équipements sans l'accord écrit et préalable du bailleur.

En cas d'obtention de l'accord, ces aménagements ne doivent pas porter atteinte à la structure et à la solidité de l'édifice.

Le locataire n'est admis à réclamer aucune réduction des loyers ni des indemnités en contre partie des travaux qu'il a effectués.

8.7 - Responsabilités et dédommagement :

Le locataire est tenu responsable de la garde du local loué et de tous les biens installés par lui-même ou par ses agents ou ses mandataires.

En outre, il doit répondre des dommages causés par les choses dont il a la garde conformément à la législation en vigueur.

A cet effet, le locataire doit prendre toutes les précautions nécessaires lors de l'installation de certains équipements spéciaux nécessitant une haute tension ou ceux dégageant des gaz ou d'autres émanations ayant une influence directe sur les autres équipements existants dans le périmètre du local.

Le locataire supporte les conséquences des incendies et des accidents, ainsi que des dommages causés au local, à ses dépendances ou aux personnes qui s'y trouvaient, et qui sont dus à sa négligence ou du fait de ses agents ou de ses mandataires ou des tiers à qui il a permis d'accéder au local exploité. Il supporte aussi les conséquences des accidents pouvant survenir à ses clients à l'intérieur du local.

8.8- Election de domicile et horaires du travail :

Le locataire est tenu d'informer le bailleur des horaires d'ouverture et de fermeture du local.

Il est tenu aussi lors de la signature du contrat, d'élire son domicile au pôle technologique à l'adresse du local loué.

Article 9 : Obligations du bailleur

Le bailleur s'engage à fournir tous les services nécessaires à l'exploitation normale du local et notamment les services de télécommunications, d'électricité, d'eau, de gaz, de chauffage et de climatisation sous réserve que le locataire supporte les charges de connexion à ces services et paye les factures de leurs consommations ainsi qu'une partie des frais relatifs à l'entretien de leurs équipements et ce, selon le pourcentage de la superficie exploitée conformément à l'article 13 du présent cahier des charges.

Article 10 : Gardiennage des locaux :

Le bailleur s'engage à assurer le gardiennage extérieur des locaux. Le locataire peut procéder personnellement et directement au gardiennage du local qu'il exploite. Il supportera seul la responsabilité de la garde de ses propres biens et fonds et ceux de ses agents ou de ses clients ou des tiers.

Article 11 : Assurance

Le locataire est tenu d'assurer le local mis à sa disposition ainsi que les équipements qui s'y trouvent pour leur valeur réelle auprès d'une compagnie tunisienne d'assurance, contre les incendies, le vol et les risques professionnels ainsi que les recours des tiers.

Le bailleur fixe les risques à assurer en fonction de la nature de l'activité et des risques qui peuvent en résulter.

Le locataire doit procéder annuellement à l'actualisation de la valeur assurée pour qu'elle couvre tous les risques.

Le locataire doit dans un délai maximum d'un mois à compter de la date du bail, remettre au bailleur une copie du contrat d'assurance.

Article 12 : Modalités de paiement des loyers

Le montant du loyer sera fixé au contrat prévu à l'article 2 du

présent cahier des charges. Le locataire s'engage à le payer trimestriellement et ce au plus tard au cours de la première semaine du premier mois du trimestre considéré. La redevance des autres services dont bénéficie le locataire devra être payée dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de la réception des factures de consommation.

Quelqu'en soient ses motifs, tout retard de paiement des redevances du loyer ou des factures des services ou d'autres montants que le bailleur peut réclamer, donne lieu à des intérêts sur les sommes non payées selon les taux du marché monétaire majoré de deux points à la date de l'échéance et ce, sans avoir besoin de procéder à un préavis.

Article 13 : Modalités de fixation des loyers et des redevances exigées

13.1- Définition des termes :

S.T.L (m2) : superficie totale occupée par les locataires (en m2)
S.I.L (m2) : superficie individuelle occupée par le locataire (en m2)
C.T.C.C. : coût total de la consommation collective.
C.C.I.L : Coût de la consommation individuelle du locataire.
I.C.C.I : Index du compteur de la consommation individuelle.
I.C.C.C : Index du compteur de la consommation collective.
M.L.A : montant du loyer annuel.
M.C.S.I : Montant des coûts des services individuels.
M.C.E.S. : Montant des coûts des services collectifs.
M.L.A /m2 : Montant du loyer annuel par m2 .

13.2- Modalités de fixation des montants :

- Pour le montant du loyer, la valeur est fixée selon le pourcentage de la superficie du local occupé, à raison du prix du m2 par an, et ce conformément à la formule suivante :

$$M.L.A = S.I.L (m2) \times M.L.A /m2$$

- Pour les services :
 - les services de consommation individuelle (télécommunications électricité, gaz, eau) : la redevance est fixée

selon la consommation et conformément à la formule suivante :

$$C.C.I.L = \frac{C.T.C.C. \times I.C.C.I}{I. C.C.C}$$

- les services collectifs (climatisation chauffage et entretien des équipements...), le montant est fixé selon le pourcentage de la superficie exploitée et conformément à la formule suivante :

$$M.C.S.I = \frac{M.C.E.S \times S.I.L (m^2)}{S.T.L (m^2)}$$

Ces montants seront fixés pour chaque local dans le contrat conclu entre les deux parties et ce sur la base des formules ci-dessus indiquées.

- Pour les travaux imprévus : le locataire peut procéder aux réparations nécessaires et le bailleur procède au paiement des montants des services fournis sans surtaxe.

Article 14 : Récupération partielle du local

Le bailleur peut demander la récupération de la partie non exploitée du local conformément aux dispositions de l'article 5 du présent cahier des charges.

Dans ce cas, un avenant sera établi ainsi qu'une révision du montant du loyer suivant la superficie exploitée effectivement par le locataire.

Article 15 : Résiliation du contrat

Le bailleur peut recourir à la résiliation du contrat dans le cas où le locataire a failli à l'une des dispositions du présent cahier des charges et au contrat conclu entre les deux parties. Dans ce cas, le bailleur met en demeure le locataire contrevenant de respecter le cahier des charges ainsi que les dispositions du contrat par lettre

recommandée avec accusé de réception dans un délai d'un mois à compter de la date de la constatation de l'infraction.

En cas de non levée de l'infraction dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réception de la mise en demeure, le contrat sera résilié par le bailleur.

En cas de résiliation du contrat ou de sa dissolution conformément à l'article 3 du présent cahier des charges, il sera procédé au constat du local par le bailleur et au paiement des sommes dues par le locataire au profit du pôle.

Article 16 : Libération du local

A l'expiration du délai de location, soit à l'échéance de la période convenu ou par la résiliation du contrat à la demande de l'une des parties contractantes, le locataire est tenu de quitter le local loué dans un délai ne dépassant pas dix jours et de le remettre au bailleur dans son état initial lors de sa réception.

Le procès-verbal visé à l'article 6 du présent cahier des charges sera pris en considération lors de l'évaluation de l'état du local et l'accomplissement des réparations nécessaires.

ARTICLE 17 : Litiges

Tous les litiges pouvant survenir de l'interprétation ou de l'exécution du présent cahier des charges seront réglés à l'amiable. A défaut, les tribunaux de Tunis sont compétents.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2002-512 du 27 février 2002, relatif à la modification du décret n° 92-2258 du 31 décembre 1992, fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil supérieur des assurances et de la commission consultative des assurances.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel que complété par la loi n° 94-10 du 31 janvier 1994 et la loi n° 97-24 du 28 avril 1997 et notamment l'article 93 dudit code,

Vu le décret n° 92-2258 du 31 décembre 1992, fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil supérieur des assurances et de la commission consultative des assurances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Les articles 1, 5 et 11 du décret n° 92-2258 du 31 décembre 1992 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article premier. (nouveau). – Le conseil supérieur des assurances est présidé par le ministre des finances. Il est composé des membres ci-après :

- un représentant du Premier ministre,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère de la justice,
- un représentant du ministère des affaires sociales,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- un représentant du ministère du commerce,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère du transport,
- un représentant du ministère du développement économique,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- le président du conseil du marché financier,
- le président de la fédération tunisienne des sociétés d'assurances,
- le délégué général de la fédération tunisienne des sociétés d'assurances,
- trois représentants des sociétés anonymes d'assurances,
- deux représentants des sociétés à forme mutuelle d'assurance,
- un représentant des sociétés de réassurances,
- trois représentants des intermédiaires en assurances,
- trois représentants des experts en assurances et commissaires d'avaries,
- deux représentants des associations de la prévention routière,
- un représentant de l'association professionnelle des banques,

- trois représentants des assurés à raison de :

- * un représentant du secteur industriel et commercial,
- * un représentant du secteur agricole et de la pêche,
- * un représentant des travailleurs.

- un professeur de l'enseignement supérieur en droit de l'université tunisienne, proposé par le ministre de l'enseignement supérieur.

Article 5 (nouveau). – Le secrétariat du conseil supérieur des assurances est assuré par les services du comité général des assurances.

Article 11 (nouveau). – Le secrétariat de la commission consultative des assurances est assuré par les services du comité général des assurances.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2002-513 du 27 février 2002.

Il est accordé à Monsieur Mohamed Mohsen Kahia, directeur central des affaires techniques et commerciales à la société tunisienne d'assurance et de réassurance "STAR", une dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, pour une période d'un an à compter du 1er mars 2002.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2002-514 du 27 février 2002.

Monsieur Mohamed Ali Bouleymen est maintenu en activité dans le secteur public pour une année à compter du 1er juin 2002.

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 2002-515 du 27 février 2002, fixant les montants et les modalités de perception des redevances prévues par l'article 143 du code de l'aéronautique civile.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 68-41 du 31 décembre 1968, portant loi de finances pour l'année 1969, notamment son article 20,

Vu la loi n° 70-30 du 3 juillet 1970, portant création de l'office des ports aériens de Tunisie,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993 et par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995,

Vu la loi n° 92-112 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l'année 1993, notamment son article 42,

Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu le code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999 et notamment l'article 143 dudit code,

Vu le décret n° 81-1001 du 12 août 1981, relatif aux redevances aéronautiques et notamment sa section 5 et son article 31,

Vu le décret n° 82-1313 du 24 septembre 1982, portant attributions et organisation de l'école de l'aviation civile et de la météorologie,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, portant organisation des services centraux du ministère du transport,

Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-59 du 11 janvier 1993 et par le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995,

Vu le décret n° 98-1374 du 30 juin 1998, relatif à l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu le décret n° 2000-480 du 21 février 2000, fixant les critères de classification des aéroports civils,

Vu l'avis des ministres de la défense nationale, des finances et du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les redevances de délivrance ou de renouvellement des licences et des qualifications du personnel de l'aéronautique civile sont fixées comme suit :

Licence ou qualification	Délivrance	Renouvellement
Carte de stagiaire de contrôleur de la circulation aérienne	10 dinars	10 dinars
Carte d'élève pilote	10 dinars	10 dinars
Licence de pilote de ligne avion ou hélicoptère	35 dinars	15 dinars
Licence de pilote professionnel avion ou hélicoptère	30 dinars	10 dinars
Licence de navigateur	20 dinars	10 dinars
Licence de mécanicien navigant	20 dinars	10 dinars
Licence de pilote privé avion ou hélicoptère	10 dinars	5 dinars
Licence de personnel navigant complémentaire	20 dinars	10 dinars
Licence de pilote d'ultra léger motorisé (ULM)	10 dinars	5 dinars
Licence de pilote de ballon libre	10 dinars	5 dinars
Licence de pilote de planeur	10 dinars	5 dinars
Licence de contrôleur de la circulation aérienne	10 dinars	5 dinars
Licence de mécanicien d'entretien d'aéronefs	10 dinars	5 dinars
Licence d'agent technique d'exploitation	10 dinars	5 dinars
Validation d'une licence étrangère de personnel navigant technique professionnel	30 dinars	10 dinars
Validation d'une licence étrangère de personnel navigant technique privé	10 dinars	5 dinars
Qualification de classe ou de type d'aéronefs pour personnel navigant technique	20 dinars	10 dinars
Qualification de vol aux instruments (IFR) avion ou hélicoptère	30 dinars	10 dinars
Qualification d'instructeur en vol de pilote privé	20 dinars	10 dinars
Qualification d'instructeur en vol de pilote professionnel	25 dinars	10 dinars
Qualification d'instructeur en vol de qualification de vol aux instruments (IFR)	25 dinars	10 dinars
Qualification d'instructeur en vol de pilote de ligne	30 dinars	15 dinars
Qualification de vol de nuit	20 dinars	10 dinars
Qualification pour personnel navigant complémentaire (indépendamment de leur nombre)	10 dinars	5 dinars
Qualification pour mécanicien d'entretien d'aéronefs (indépendamment de leur nombre)	10 dinars	5 dinars
Qualification pour contrôleur de la circulation aérienne (indépendamment de leur nombre)	10 dinars	5 dinars
Qualification pour agent technique d'exploitation (indépendamment de leur nombre)	10 dinars	5 dinars

La délivrance de duplicata des licences, cartes ou validation donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est le double de celui exigé pour la délivrance de l'original.

Art. 2. - Les redevances de participation aux examens théoriques et pratiques du personnel de l'aéronautique civile sont fixées comme suit :

Examen	Théorique	Pratique
Pilote privé avion ou hélicoptère	15 dinars	20 dinars
Pilote d'ultra léger motorisé (ULM)	15 dinars	20 dinars
Pilote de ballon libre	15 dinars	20 dinars
Pilote de planeur	15 dinars	20 dinars
Mécanicien navigant	15 dinars	20 dinars
Navigateur	15 dinars	10 dinars
Pilote professionnel avion ou hélicoptère	15 dinars	20 dinars
Pilote de ligne avion ou hélicoptère	20 dinars	20 dinars
Qualification de vol aux instruments (IFR) avion ou hélicoptère	20 dinars	20 dinars
Qualification d'instructeur	15 dinars	20 dinars
Qualification de vol de nuit	15 dinars	10 dinars
Qualification de classe ou de type pour personnel navigant technique :		
• pour un aéronef dont l'équipage de conduite certifié est d'au moins deux (2) pilotes	-	30 dinars
• Autres	-	20 dinars
Certificat de sécurité et de sauvetage	15 dinars	10 dinars
Contrôleur de la circulation aérienne	15 dinars	10 dinars
Mécanicien d'entretien d'aéronefs	15 dinars	10 dinars
Agent technique d'exploitation	15 dinars	10 dinars
Qualification de type pour agent technique d'exploitation	-	5 dinars

Art. 3. - Les élèves boursiers du gouvernement tunisien, inscrits auprès d'un établissement public d'enseignement aéronautique sont dispensés du paiement des redevances prévues aux articles premier et 2 du présent décret.

Art. 4. - Les redevances relatives à la délivrance d'un certificat d'immatriculation d'aéronefs sont fixées comme suit :

Aéronef	Montant
Aérostaut	50 dinars
Planeur	50 dinars
Aéronef dont la masse M est inférieure à une tonne	50 dinars
Aéronef dont la masse M est égale ou supérieure à une tonne et inférieure à 2,250 tonnes	100 dinars
Aéronef dont la masse M est égale ou supérieure à 2,250 tonnes et inférieure à 5,700 tonnes	150 dinars
Aéronef dont la masse M est égale ou supérieure à 5,700 tonnes et inférieure à 20 tonnes	300 dinars
Aéronef dont la masse M est égale ou supérieure à 20 tonnes	500 + 50 (M-20) dinars

La masse "M" visée dans le présent article est la masse maximale au décollage, exprimée en tonne et spécifiée dans le manuel de vol de l'aéronef.

Dans la formule à appliquer pour les masses supérieures à vingt (20) tonnes, toute fraction de tonne est comptée pour une tonne.

La délivrance de duplicata de certificat d'immatriculation donne lieu au paiement d'une redevance de cinquante (50) dinars.

La redevance relative à la délivrance d'un certificat de radiation d'aéronef est fixée à cinquante (50) dinars.

Art. 5. - Les redevances pour l'inscription sur le registre d'immatriculation des aéronefs civils sont fixées comme suit :

Inscription des droits grevant l'aéronef ou autres droits réels :	30 dinars
Toute autre inscription sur le registre d'immatriculation :	20 dinars

Art. 6. - La redevance pour la délivrance d'une copie ou d'un extrait du registre d'immatriculation des aéronefs civils est fixée à trente (30) dinars par page.

Art. 7. - Les redevances de délivrance ou de renouvellement de documents relatifs à la navigabilité et à l'exploitation des aéronefs sont fixées comme suit :

Certificat de navigabilité	20 dinars
Laissez-passer de navigation	10 dinars
Certificat de limitation de nuisance acoustique	20 dinars
Certificat des installations radioélectriques de bord	20 dinars
Carnet de route	20 dinars
Livret d'aéronef	20 dinars
Livret moteur ou réacteur	20 dinars
Carnet de vol	20 dinars

La délivrance de duplicata de ces documents donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est le double de celui exigé pour la délivrance de l'original.

Art. 8. - La redevance de contrôle d'exploitation et de navigabilité est exigée pour les aéronefs immatriculés en Tunisie ou affrétés par des entreprises tunisiennes et dont le contrôle technologique est délégué aux autorités aéronautiques tunisiennes.

La redevance annuelle de contrôle d'exploitation et de navigabilité est fixée sur la base de ce qui suit :

Activité de l'aéronef	Montant par tonne de la masse de l'aéronef et par heure de vol
Transport public	0,060 dinar
Travail aérien	0,300 dinar
Vol privé et d'aéro-club	0,200 dinar
Vol d'aérostat, de planeur ou d'ultra léger motorisé (ULM)	Une somme forfaitaire de 100 dinars par an et par appareil

Le calcul de cette redevance est effectué sur la base de ce qui suit :

- la masse maximale au décollage, spécifiée dans le manuel de vol de l'aéronef. Toute fraction de tonne est comptée pour une tonne,

- les heures de vol annuelles "bloc à bloc". Le nombre minimal d'heures de vol est de cinq cents (500) heures par an et par aéronef.

Art. 9. - La redevance de contrôle d'exploitation d'aérodrome est déterminée en fonction du chiffre de code prévu par le décret n° 2000-480 du 21 février 2000, fixant les critères de classification des aérodromes civils. Ce montant est fixé comme suit :

Chiffre de code	Montant
1	50 dinars
2	100 dinars
3	300 dinars
4	1000 dinars

Art. 10. - La redevance de contrôle d'installations de navigation aérienne est fixée à cent (100) dinars par installation et par contrôle.

Art. 11. - La redevance d'homologation d'un aérodrome civil à usage restreint est fixée à vingt (20) dinars.

Art. 12. - La redevance de contrôle technico-opérationnel et d'agrément d'entreprises de l'aéronautique civile est fixée comme suit :

Activité de l'entreprise	Montant
Transport aérien	300 dinars
Animation touristique ou de sport aérien	100 dinars
Travail aérien	100 dinars
Maintenance aéronautique	200 dinars
Formation aéronautique	200 dinars

Art. 13. - Les redevances sont perçues par :

- le centre d'examen public où se dérouleront les épreuves, pour ce qui concerne les redevances de participation aux examens prévues à l'article 2 du présent décret,

- l'office de l'aviation civile et des aéroports, pour ce qui concerne les redevances prévues aux articles premier, 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 12 du présent décret,

- la recette des finances compétente, pour ce qui concerne les redevances prévues aux articles 9 et 10 du présent décret, et ce, sur la base des états de liquidation établis par les services de l'office de l'aviation civile et des aéroports.

Art. 14. - La délivrance des documents et les inscriptions aux examens prévus aux articles premier, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12 du présent décret se feront sur présentation du reçu ou de la quittance.

Art. 15. - Les redevances prévues à l'article 8 du présent décret seront facturées trimestriellement.

Le paiement de ces redevances doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la date d'émission de la facture. Pour tout retard dans le règlement, il sera appliqué un intérêt dont le taux sera égal à celui des découverts bancaires en vigueur au moment de la facturation.

Art. 16. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment la section 5 et l'article 31 du décret n° 81-1001 du 12 août 1981, relatif aux redevances aéronautiques.

Art. 17. - Les ministres du transport, de la défense nationale, des finances et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-516 du 27 février 2002.

Sont nommés dans le grade d'ingénieur général, les ingénieurs en chef dont les noms suivent :

- Slim Guermazi.
- Mohamed Bouchiba.
- Salem Hemissi.
- Mahmoud Ellejmi.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2002-517 du 27 février 2002.

Monsieur Houcine Daboussi, ingénieur en chef, est maintenu en activité pour une nouvelle année à compter du 1er avril 2002.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Décret n° 2002-518 du 27 février 2002, complétant le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3, et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment le décret n° 2001-2444 du 22 octobre 2001,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'industrie et de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'activité huilerie, raffinerie et l'activité de fabrication de corps gras d'origine animale ou végétale prévues par les tirets 1 et 2 des industries de corps gras, appartenant au secteur des industries manufacturières et figurant sur la liste des activités relevant des secteurs annexés au décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé, sont supprimées et remplacées par les activités suivantes :

- extraction des huiles alimentaires brutes,
- raffinage des huiles alimentaires,
- emballage des huiles alimentaires,
- fabrication de corps gras et margarine.

Art. 2. - Il est ajouté à la liste des activités prévues par le paragraphe 2 de l'article 4 du décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé les activités suivantes :

- minoterie, semoulerie,
- raffinage des huiles alimentaires,
- fabrication de barres, de profilés et ronds à béton,
- effilochage,
- collecte, transport, tri, traitement, recyclage et valorisation des déchets et ordures du secteur du textile.

Art. 3. - Les ministres des finances, de l'industrie, de l'agriculture et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-519 du 27 février 2002, complétant le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment ses articles 1, 2, 3 et 27, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, notamment la loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2001-2444 du 22 octobre 2001,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'industrie et de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est ajouté à la liste des activités des services prévues au point 8, se rapportant à l'animation des jeunes et l'encadrement de l'enfance, annexée au décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé l'activité suivante :

- entretien du gazon.

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'industrie, du développement économique et de la jeunesse, de l'enfance et des sports sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-520 du 27 février 2002.

Monsieur Ferchichi Abdessattar, ingénieur en chef au ministère du développement économique, est nommé ingénieur général.

Par décret n° 2002-521 du 27 février 2002.

Monsieur Zanzouri Abdelhamid, ingénieur en chef au ministère du développement économique, est nommé ingénieur général.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2002-522 du 27 février 2002.

Monsieur Bouslama Moncef, ingénieur en chef au ministère de la santé publique, est nommé en qualité d'ingénieur général.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2002-523 du 27 février 2002.

Docteur Litaïem Taieb, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'institut Mohamed Taieb Kassab d'orthopédie de Kassar Saïd, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er avril 2002.

Arrêté du ministre de la santé publique du 27 février 2002, portant ouverture du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'infirmier de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 80-1407 du 31 octobre 1980, portant organisation du centre national de formation pédagogique des cadres de la santé publique, tel que modifié et complété par le décret n° 97-18 du 6 janvier 1997,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique,

Vu l'arrêté du 28 janvier 1998, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'infirmier de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'infirmier de la santé publique est ouvert au centre national de la formation pédagogique des cadres de la santé publique à compter du 15 avril 2002, au profit des candidats ayant totalisé les crédits exigés au titre des unités de valeur préparatoires, conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 susvisé.

Art. 2. - Le nombre de places réservées à ce cycle est fixé à vingt huit (28).

Art. 3. - Le directeur du centre national de formation pédagogique des cadres de la santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

Décret n° 2002-524 du 27 février 2002, portant modification du décret n° 75-492 du 26 juillet 1975, chargeant la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux de la facturation et de la perception des redevances d'assainissement pour le compte de l'office national de l'assainissement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant création de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, telle que modifiée par la loi n° 76-21 du 21 janvier 1976,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié par le décret n° 2001-2606 du 9 novembre 2001 et par la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001 et notamment son article 137,

Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement,

Vu le décret n° 75-492 du 26 juillet 1975, chargeant la SONEDE de la facturation et de la perception des redevances d'assainissement pour le compte de l'office national de l'assainissement,

Vu le décret n° 93-303 du 1er février 1993, fixant les attributions du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2001-2001 du 27 août 2001, relatif aux redevances d'assainissement que l'office national de l'assainissement est autorisé à percevoir dans ses circonscriptions d'intervention,

Vu l'avis des ministres des finances et de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions de l'article premier du décret susvisé n° 75-492 du 26 juillet 1975 et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau). - La société nationale d'exploitation et de distribution des eaux est chargée de la facturation des redevances d'assainissement et de leur perception pour le compte de l'office national de l'assainissement, et ce, sur la base des volumes d'eaux déterminés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2001-2001 du 27 août 2001 et concernant les abonnés au réseau public d'alimentation en eau potable.

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali